

- Sentença -

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA, representada por sua mãe ACIOLI TAVARES PINHEIRO e LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, em face de C. E. DOS REIS LIMA ME – CASA DAS POLPAS, todos qualificados nos autos.

Ressalte-se que, no curso do processo, com o atingimento da maioria da autora CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA, esta adquiriu a plena capacidade civil para estar em juízo, não havendo mais a necessidade de representação legal, assim como, de intervenção do representante do Ministério Público no feito.

Os autores aduzem em sua exordial, que o seu pai, o senhor SEBASTIÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, foi vítima de atropelamento provocado pelo motorista JOSÉ MARIA LIMA REBOUÇAS, quando este conduzia o veículo automotor da marca VW/8 160 DRX 4x2, ano 2013, RENAVAN 503629367, Placa OTP-7430, cujo registro de propriedade encontrava-se em nome do réu.

Na ocasião do acidente, uma pessoa que se apresentou como dono da empresa foi à delegacia de polícia, juntamente com um parente da vítima para comunicar o fato a autoridade policial que pediu que fosse prestado auxílio a família do acidentado.

Após a ocorrência do evento danoso, a vítima foi encaminhada ao hospital local, vindo a óbito no dia seguinte ao atropelamento.

Relatam que apesar de saber que a vítima possuía dois filhos, não procurou a família para prestar o devido auxílio e amparo material.

Requerem a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral e material, em razão do falecimento de seu pai.

Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntam aos autos, além de procuração, carteiras de identidade dos autores, certidão de óbito da vítima do acidente, boletim de ocorrência, dados cadastrais do veículo, dentre outros documentos.

Despacho deferindo a concessão dos benefícios de justiça gratuita aos autores e determinando a citação do réu.

O réu apresentou contestação de Id. 273774819, Págs. 1 a 17, na qual apresenta, em sede de preliminar, a arguição de ilegitimidade passiva, pelo fato de que o veículo causador do acidente, apesar de se encontrar registrado em seu nome por ocasião do evento danoso, já havia sido vendido e repassado à empresa J W da SILVA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME em julho/2013, conforme faz prova de contrato de compra e venda juntado aos autos, sob Id. 27374820, Págs. 1 e 2.

O autor apresentou réplica de Id. 44104267, Págs.1 a 10, na qual

Despacho intimando as partes para especificação de provas, sob pena de anúncio de julgamento antecipado da lide de Id. 79412340.

Petição de Id. 81392780, Pág. 1 e 2, em que o réu pede a oitiva de MARCELO DA COSTA SILVA a fim de comprovar que adquiriu o veículo causador do evento danoso e que não possui nenhuma relação com a parte requerida.

Certidão da Serventia da 1ª UPJ de que as partes foram intimadas do despacho acima citado, mas que a parte autora não apresentou manifestação.

É o relatório.

Decido.

A lide comporta julgamento antecipado, posto que se enquadra no artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos apresentados pelos litigantes são suficientes para a decisão deste juízo, não havendo necessidade de outras provas.

Portanto, indefiro o pedido de oitiva de testemunha apresentada pela parte ré, uma vez que se torna desnecessária a comprovação da venda do veículo automotor descrito nos autos, haja vista a existência de prova documental.

Da análise da preliminar arguida pelo réu, quanto a sua ilegitimidade passiva, entendo que resta comprovado, por meio do contrato de compra e venda do veículo causador do evento danoso que este não se encontrava mais sob a sua propriedade.

“Súmula 132-STJ: A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante do acidente que envolva o veículo alienado.”

Diante disso, torna-se o réu parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, mesmo que não tenha registrado a transação no órgão de trânsito.

Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento do valor da causa, com base no artigo 85, §§ 2º e 6º, CPC. Entrementes, ficam suspensas a sua exigibilidade por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

Na hipótese de apresentação de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para ofertar contrarrazões, no prazo legal de 15 dias (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, em seguida, remetam-se os autos *imediatamente* conclusos para verificar se é hipótese de retratação (art. 485, § 7º, do CPC).

P.R.I.C.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

FRANCISCO JORGE GEMAQUE COIMBRA

Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital